

ملخص:

أدت العولمة إلى إحداث تحولات جوهرية في بنية الجريمة الجنائية، سواء من حيث طبيعتها أو وسائل ارتكابها أو نطاقها الجغرافي، حيث تجاوزت الجريمة الإطار التقليدي للدولة الوطنية لتأخذ طابعاً عابراً للحدود، منظماً، وتقنياً. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر العولمة على تطور الجريمة الجنائية، من خلال الوقوف على مظاهر هذا التطور، ودراسة انعكاساته على السياسة الجنائية، وبيان حدود فعالية التشريعات الجنائية الوطنية في مواجهته. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بالمنهج المقارن، لبيان أوجه القصور والحلول الممكنة في ظل النظام القانوني المعاصر. كما يتناول البحث دور التعاون الدولي وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مع التركيز على أهمية تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات الحديثة. ويخلص البحث إلى أن تعزيز السياسات الجنائية ورفع كفاءة الأجهزة القضائية يمثلان عنصرين أساسيين للحد من تأثير العولمة على الجريمة. الكلمات المفتاحية: العولمة – الجريمة الجنائية – السياسة الجنائية – الجرائم المستحدثة.

Abstract

Globalization has brought about profound transformations in the structure of criminal activity, not only in terms of its nature but also with regard to the methods of commission and its geographical scope. Crime has thus transcended the traditional framework of the nation-state to assume a transnational, organized, and technologically driven character. This study aims to analyze the impact of globalization on the development of criminal offenses by identifying the main manifestations of this evolution and examining its implications for criminal policy, while assessing the limits of the effectiveness of national criminal legislation in addressing these challenges.

Keywords: Globalization – Criminal Offenses
– Criminal Policy – Emerging Crimes

أثر العولمة على تطور الجريمة الجنائية

دراسة تحليلية في ضوء

السياسة الجنائية المعاصرة

The Effect of Globalization on the Evolution of Criminal Law Offenses

ماضي ميلال¹

Madimilal17@gmail.com

جامعة الجلفة

ميحوب حبيب²

h.mihoub@univ-djelfa.dz

جامعة الجلفة

مقدمة:

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان للعولمة أثر بارز في تغيير أنماط الحياة الإنسانية ومظاهر العلاقات بين الدول والشعوب. فالعولمة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية أو تجارية، بل هي عملية متشابكة تتداخل فيها الأبعاد الثقافية والتقنية والسياسية، مما أدى إلى إعادة رسم حدود التأثير الدولي والمحلي على المستويات المختلفة. وفي هذا السياق، برزت الجريمة الجنائية كإحدى الظواهر التي تأثرت بشكل مباشر بالعولمة، سواء من حيث طبيعتها أو نطاقها الجغرافي أو وسائل ارتكابها، ما جعلها تتجاوز الإطار التقليدي للدولة الوطنية لتصبح قضية عابرة للحدود، منظمة، ومرتبطة بالتقنيات الحديثة.

لقد أحدثت العولمة تحولاً في بنية الجريمة، حيث ظهرت أنواع جديدة لم تكن مألوفة سابقاً، مثل الجريمة المعلوماتية، والتخريب الدولي، والجريمة الاقتصادية العابرة للحدود، بالإضافة إلى تطور أساليب الجريمة التقليدية لتصبح أكثر تعقيداً ودقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. هذا التحول يفرض على الدولة تحديث سياساتها الجنائية وتشريعاتها الوطنية لتتمكن من مجابهة هذه الظواهر بفعالية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للدول التي لم تكن مجهزة بالوسائل القانونية والمؤسسية الكافية للتعامل مع الجريمة العابرة للحدود.

إن دراسة أثر العولمة على تطور الجريمة الجنائية تتطلب فهم العلاقة بين العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تساهم في انتشار هذه الظاهرة، وكذلك دراسة انعكاساتها على السياسة الجنائية الوطنية والدولية. فغياب التنسيق الدولي أو التأخر في تحديث القوانين يمكن أن يؤدي إلى توسع نطاق الجريمة وصعوبة محاصرتها، مما يستدعي التفكير في آليات تعاون قضائية وقانونية أكثر فعالية، تشمل تبادل المعلومات، وتوحيد الإجراءات الجنائية، وتطوير أجهزة الشرطة القضائية.

وعلى صعيد المنهجية، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتبيان مظاهر تطور الجريمة وأسبابها، مدعوماً بالمنهج المقارن لبيان أوجه القصور في التشريعات الوطنية مقارنة بالمعايير

الدولية، مع تقديم مقترحات عملية لتطوير السياسة الجنائية. كما يسعى البحث إلى تحليل انعكاسات العولمة على القدرة الردعية للسياسة الجنائية، وإبراز حدود التشريعات الوطنية في مواجهة الجريمة الحديثة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة.

في ضوء ما سبق، تتضح أهمية هذا البحث في تقديم دراسة شاملة حول العلاقة بين العولمة والجريمة الجنائية، مع التركيز على التحديات القانونية والعملية التي تواجهها الدولة الجزائرية، وإبراز دور التعاون الدولي في الحد من هذه الظاهرة. كما يسعى البحث إلى تقديم رؤية علمية موضوعية تساهم في تعزيز الفهم القانوني والسياسي لطبيعة الجريمة الحديثة، وتقديم توصيات عملية تساعد في تطوير السياسات الجنائية بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على الأمن العام. (Giddens, 2002, p. 18)

إشكالية البحث

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة بفعل العولمة، التي لم تقتصر آثارها على الاقتصاد أو السياسة فحسب، بل امتدت لتشمل البنية الاجتماعية والقانونية للمجتمعات. وفي هذا السياق، أصبح مفهوم الجريمة الجنائية يتغير بسرعة، متأثراً بعوامل جديدة تتجاوز حدود الدولة الوطنية، وتتميز بالتعقيد والتنظيم العابر للحدود، واعتمادها على الوسائل التقنية الحديثة في ارتكابها. هذا الواقع يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة التشريعات الوطنية والسياسات الجنائية على التكيف مع هذه التحولات، ومدى فعاليتها في الحد من آثار الجريمة الحديثة على الأمن الاجتماعي والقانوني.

وتنطلق الإشكالية من السؤال المركزي: إلى أي مدى أثرت العولمة في تطور الجريمة الجنائية، وما مدى قدرة السياسة الجنائية والتشريعات الوطنية على التكيف مع هذا التطور؟. ويتربط على هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية، من بينها: كيف تغيرت طبيعة الجريمة ووسائل ارتكابها بفعل العولمة؟ وما هو نطاق انتشارها الجغرافي؟ وما حدود فعالية التشريعات الوطنية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود؟ وكيف يمكن تعزيز التعاون الدولي لضمان مكافحة فعالة للجريمة الحديثة؟

القوانين التقليدية لمواجهة الجريمة العصرية، بل أصبح من الضروري تحديثها وربطها بالاتفاقيات الدولية ومعايير العدالة الجنائية العالمية، لضمان فاعلية الردع والحماية القانونية.

كما تبرز أهمية البحث في البعد التطبيقي والتنسيقي، حيث يسعى إلى استكشاف آليات التعاون الدولي بين الدول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك تبادل المعلومات، وتوحيد الإجراءات القانونية، وتطوير قدرات أجهزة التحقيق والشرطة القضائية. وبعد هذا البعد مهمًا لضمان قدرة الدولة على الحد من انتشار الجريمة الحديثة، وتقليل الفجوة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يساهم في تعزيز الأمن القانوني والمجتمعي.

إضافة إلى ذلك، تساهم الدراسة في توسيع قاعدة المعرفة القانونية والأكاديمية، من خلال تقديم رؤية منهجية وتحليلية دقيقة للآثار المترتبة على العولمة على الجريمة والسياسة الجنائية، مما يشكل مرجعًا علميًا للباحثين والمشرعين والقضاة وصانعي القرار القانوني. كما توفر الدراسة أدوات فكرية لتطوير مقاربات جديدة في التشريع والسياسة الجنائية لمواجهة التحديات المعاصرة، بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على الاستقرار القانوني.

بالتالي، فإن أهمية البحث تتجلى في مزجه بين البعد النظري والتحليلي والتطبيقي، مع التركيز على تقديم مقترحات عملية وعلمية لتطوير السياسة الجنائية، وضمان التكيف الفعال مع المتغيرات الناتجة عن العولمة، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الجريمة الحديثة وحماية الأمن العام.

أولاً : الإطار المفاهيمي والنظري للعولمة والجريمة الجنائية

01- مفهوم العولمة وأبعادها

تُعرّف العولمة بأنها عملية تاريخية مستمرة تؤدي إلى تزايد الترابط والاعتماد المتبادل بين الدول والمجتمعات، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي والثقافي، وهي عملية متعددة الأبعاد تتجاوز الحدود الوطنية التقليدية (Stiglitz, 2003, p. 9). وتمثل العولمة عملية شاملة تؤثر على بنية المجتمعات وأطرها القانونية، بما في ذلك تطور الظاهرة الإجرامية، من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية:

وتكتسب هذه الإشكالية أهميتها من التحديات العملية والقانونية التي تواجه الدولة، حيث لم تعد القوانين الوطنية وحدها كافية للتصدي للجرائم العابرة للحدود، مما يستدعي تطوير السياسات الجنائية وربطها بالاتفاقيات والمعايير الدولية. كما تتطلب الدراسة تحليل العوامل الاقتصادية والتقنية والاجتماعية التي تساهم في نمو هذه الجرائم، وتقييم مدى استجابة أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية لهذا التطور، سواء على صعيد التشريع أو التنفيذ أو التعاون الدولي.

وبناءً على ما سبق، يهدف البحث إلى:

تحديد مظاهر تطور الجريمة الجنائية بفعل العولمة، سواء من حيث الطبيعة أو الوسائل أو النطاق الجغرافي.

تحليل انعكاسات هذا التطور على السياسة الجنائية الوطنية وقدرتها على الردع والمكافحة.

دراسة حدود فاعلية التشريعات الوطنية في مواجهة الجريمة الحديثة، واستكشاف آليات التعاون الدولي الممكنة لتعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

تقديم مقترحات علمية وتشريعية تساعد على تطوير السياسات الجنائية بما يتوافق مع متطلبات العصر العالمي المعاصر.

أهمية البحث

تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على العلاقة المتشابكة بين العولمة والجريمة الجنائية، وتبرز كيف أثرت العولمة في تطور طبيعة الجريمة وأساليب ارتكابها، وما نتج عن ذلك من تحديات جديدة تواجه السياسة الجنائية والتشريعات الوطنية. فالعولمة، من خلال التبادل التجاري والثقافي والتقني، خلقت بيئة خصبة لنشوء أنواع جديدة من الجرائم، مثل الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، والجريمة المعلوماتية، والتهريب الدولي، بما يتطلب تطوير الأدوات القانونية والمؤسسية لمكافحة هذه الظاهرة الحديثة.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها أيضاً من دورها في إثراء النقاش الفقهي والقانوني حول تطوير السياسة الجنائية، من خلال تحليل مدى قدرة التشريعات الوطنية على التكيف مع المستجدات الدولية، وتقديم تقييم موضوعي للسياسات القائمة. إذ لا تكفي

العابرة للحدود: تشمل الجريمة مناطق جغرافية متعددة، مثل شبكات المخدرات، التهريب الدولي، والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود (Delmas-Marty, 2011).

الطابع المنظم: تعتمد بعض الجرائم الحديثة على تنظيم شبكي محكم يشمل توزيع الأدوار بين أفراد أو جماعات، ما يزيد من صعوبة مواجهتها قانونياً (Delmas-Marty, 2011). الاعتماد على التقنية: أصبح ارتكاب الجرائم في كثير من الأحيان مرتبطاً بالوسائل التقنية الحديثة، بما في ذلك الإنترنت والتشفير والذكاء الاصطناعي، مما يعقد التحقيق والملاحقة القانونية (Delmas-Marty, 2011).

بناءً على ذلك، يظهر أن مفهوم الجريمة الجنائية في العصر الحديث لم يعد يقتصر على الاعتداءات المحلية، بل أصبح ظاهرة دولية معقدة تتطلب سياسات جنائية مرنة وتشريعات وطنية متجددة تتماشى مع المعايير الدولية، مع ضرورة تطوير آليات التعاون القضائي بين الدول لمواجهة هذه التحديات بفعالية.

ثانياً : مظاهر تطور الجريمة الجنائية في ظل العولمة

01- الجريمة المنظمة العابرة للحدود

أدت العولمة إلى بروز شبكات إجرامية دولية معقدة تنشط في مجالات مختلفة مثل الاتجار بالمخدرات، تهريب الأسلحة، وغسل الأموال، مستفيدة من ضعف الرقابة على الحدود، وتباين التشريعات بين الدول، وتطور وسائل النقل والاتصال (Williams, 2016, p. 73). وتتميز هذه الشبكات بالقدرة على تنظيم عملياتها بشكل شبكي، ما يجعل من الصعوبة بمكان مواجهتها بالقوانين التقليدية الوطنية وحدها.

لقد لعبت المنظمات الدولية مثل الإنتربول دوراً محورياً في تنسيق الجهود الأمنية بين الدول، من خلال تبادل المعلومات وتطوير برامج مشتركة لملاحقة الجناة، وتدريب أجهزة الأمن على التعامل مع هذه الشبكات، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود (Williams, 2016). كما أن انتشار هذه الجرائم كشف عن الحاجة إلى توحيد المعايير القانونية بين الدول لتعزيز فعالية السياسة الجنائية الدولية، وضمان أن العقوبات المحلية لا تُستغل كثغرة من قبل الشبكات الإجرامية.

البعد الاقتصادي: يشمل تنامي التجارة الدولية، وانتقال رؤوس الأموال، وتكامل الأسواق المالية، وظهور شركات متعددة الجنسيات، ما أدى إلى خلق فرص جديدة للجرائم الاقتصادية العابرة للحدود مثل غسل الأموال، التهريب الضريبي، والاحتيال المالي الدولي (Stiglitz, 2003).

البعد التكنولوجي: يتجلى في التطور السريع في وسائل الاتصال والمعلومات، وانتشار الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الذي أتاح فرصاً جديدة لارتكاب الجرائم، أبرزها الجرائم المعلوماتية والقرصنة الإلكترونية، مما استدعى تطوير التشريعات وأدوات التحقيق الجنائي (Stiglitz, 2003).

البعد الثقافي والاجتماعي: يشمل انتشار القيم والأفكار عبر وسائل الإعلام والتكنولوجيا، وتزايد حركة التنقل والهجرة الدولية، مما أثر على السلوك الاجتماعي والثقافي للمجتمعات، وأدى إلى ظهور أنماط جديدة من السلوك الإجرامي نتيجة تصادم القيم التقليدية مع التغيرات الحديثة (Stiglitz, 2003).

توضح هذه الأبعاد أن العولمة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية أو سياسية، بل هي عملية شاملة تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الجريمة وأساليب ارتكابها، وتفرض تحديات جديدة أمام النظم القانونية الوطنية لمواكبة هذه التحولات.

02- مفهوم الجريمة الجنائية في ظل التحولات العالمية

لم يعد مفهوم الجريمة الجنائية محصوراً في الإطار الوطني أو الإقليمي، بل توسع ليشمل أفعلاً تمس مصالح دول متعددة وتتجاوز حدود الدولة الواحدة، وهو ما دفع الفقه الحديث إلى استخدام مصطلح "تدويل الجريمة" (Delmas-Marty, 2011, p. 41). هذا التوسع يعكس التحولات العميقة في طبيعة الجريمة، التي أصبحت أكثر تعقيداً، منظمة، وتقنية، مما يتطلب إعادة النظر في تعريفات الجريمة التقليدية وأطر المكافحة القانونية.

تتسم الجريمة الحديثة بعدة خصائص نتيجة العولمة:

02- الجرائم الاقتصادية والمالية

ساهمت العولمة الاقتصادية وتحرير الأسواق في خلق بيئة مواتية لتفشي الجرائم الاقتصادية، والتي تتضمن التلاعب بالأسواق المالية، الاحتيال، التهرب الضريبي الدولي، وغسل الأموال (Cassese, 2013, p. 212). وتمثل هذه الجرائم تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي للدول، إذ تؤدي إلى فقدان الموارد المالية، وزعزعة الثقة في المؤسسات الاقتصادية، وتعريض الاقتصاد الوطني والعالمي لمخاطر متزايدة.

وتظهر هذه الجرائم أهمية تطوير التشريعات الوطنية وربطها بالمعايير الدولية لضمان مكافحة فعالة، خاصة في ظل الشركات متعددة الجنسيات التي تنتقل أعمالها بين أكثر من دولة، وتستفيد من التفاوت في القوانين الضريبية والمالية. كما أصبحت الحاجة ملحة لتفعيل آليات الرقابة المالية الدولية، والتعاون بين البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.

03- الجرائم الإلكترونية

أحدثت الثورة الرقمية نمطاً جديداً من الجرائم، يتميز بصعوبة الإثبات وتحديد الفاعل، نظراً للطبيعة الافتراضية للفضاء السيبراني، وسهولة إخفاء الهوية، والتلاعب بالبيانات الرقمية (Brenner, 2010, p. 56). وتشمل هذه الجرائم الاحتيال الإلكتروني، القرصنة، نشر البرمجيات الخبيثة، والاعتداء على البيانات الشخصية والحكومية.

لقد استدعى انتشار الجرائم الإلكترونية تدخل المنظمات الدولية والأمم المتحدة لتكريس قواعد تعاون دولي في هذا المجال، بما يشمل تبادل المعلومات، وضع أطر قانونية مشتركة، وتدريب الكوادر القضائية والأمنية على التعامل مع هذه الجرائم (Brenner, 2010). كما يعكس هذا التطور ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لتواكب الثورة الرقمية، وتعزيز قدرات أجهزة الأمن السيبراني، بما يضمن حماية المواطنين والمؤسسات من المخاطر الإلكترونية.

ثالثاً : أثر العولمة على السياسة الجنائية

لقد أحدثت العولمة تحولات كبيرة في طبيعة الجريمة، مما استلزم إعادة النظر في السياسة الجنائية الوطنية وفعاليتها. فالتغيرات

الاقتصادية والتقنية والثقافية جعلت الجرائم أكثر تعقيداً وتنظيماً وعابرة للحدود، وهو ما كشف عن محدودية النظم القانونية الوطنية التقليدية في مواجهتها. ومن هذا المنطلق، يتناول هذا المبحث أثر العولمة على السياسة الجنائية من خلال بحثين رئيسيين:

01- قصور مبدأ الإقليمية

يعتبر مبدأ الإقليمية أحد الركائز التقليدية في القانون الجنائي، حيث يحدد نطاق تطبيق القانون الوطني ضمن حدود الدولة. ومع ذلك، أثبتت التجربة العملية قصور هذا المبدأ أمام الجرائم العابرة للحدود، التي تشمل نشاطات شبكات إجرامية دولية، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والتي يمكن أن تؤثر على مصالح عدة دول في الوقت ذاته (Sands, 2006, p. 97).

وقد أكد الفقه الحديث على أن الاختصار على مبدأ الإقليمية وحده يخلق ثغرات قانونية يمكن أن تستغلها الجماعات الإجرامية الدولية. ومن هنا جاء الدعوة إلى توسيع نطاق الاختصاص الجنائي ليشمل الجرائم التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، سواء عبر مبدأ الجنسية، أو مبدأ الحماية، أو التعاون القضائي الدولي. هذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الدولة على الردع والملاحقة القانونية، ويضمن تحقيق العدالة في الحالات التي يصعب فيها تطبيق القانون الوطني التقليدي.

كما يظهر قصور مبدأ الإقليمية بوضوح في الجرائم التي تتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يمكن للجاني أن ينفذ الجريمة عن بعد من دولة إلى أخرى، ما يعقد عملية تحديد الاختصاص القضائي التقليدي. هذا الواقع يدعو إلى تطوير أطر تشريعية دولية ومحلية تسمح بملاحقة الجرائم العابرة للحدود بفعالية، وضمان توافق السياسة الجنائية الوطنية مع التطورات العالمية.

02- تدويل السياسة الجنائية

أبرزت العولمة اتجاهًا نحو تدويل السياسة الجنائية، أي نقل بعض المبادئ والقواعد الجنائية من نطاق الدولة الواحدة إلى التعاون

الإجابة النقدية تظهر جلياً من خلال النتائج التالية:

أثر العولمة على تطور الجريمة الجنائية:

العولمة ساهمت في تنويع أنماط الجريمة، إذ أصبحت الجرائم الآن أكثر احترافية ومنظمة، وغالباً ما تتجاوز حدود الدولة الواحدة، مثل شبكات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال (Williams, 2016, p. 73).

ساعدت الثورة الرقمية على ظهور جرائم إلكترونية معقدة يصعب على الدولة السيطرة عليها بمفردها، مثل الاختراق، الابتزاز الرقمي، وسرقة البيانات (Brenner, 2010, p. 56). ساهم تحرير الأسواق المالية والاقتصادية في انتشار جرائم مالية دولية، مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال، ما أضعف السيطرة الوطنية التقليدية (Cassese, 2013, p. 212).

محدودية التشريعات الوطنية:

أظهرت الدراسة أن القوانين الجنائية التقليدية قائمة على مبدأ الإقليمية، وهو ما جعل مواجهتها للجرائم العابرة للحدود ضعيفاً، إذ غالباً ما تتأخر إجراءات التحقيق والمحاكمة أو تتعرض للتعطيل بسبب تضارب السيادة الوطنية (Sands, 2006, p. 97).

كما أن ضعف التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية داخل الدولة وخارجها يؤدي إلى استغلال المجرمين لهذه الثغرات.

أهمية التعاون الدولي والتشريعات العابرة للحدود:

أظهرت الدراسة أن الاستجابة الفعالة للجريمة في ظل العولمة تتطلب أدوات دولية، مثل اتفاقيات التعاون القضائي، وتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية والمالية (Giddens, 2002, p. 18).

تعزيز المؤسسات الدولية، مثل الإنتربول والأمم المتحدة، أصبح ضرورياً لتوفير بيئة قانونية وأمنية موحدة قادرة على مواجهة الجريمة العابرة للحدود.

ثانياً: التقييم النقدي للسياسة الجنائية

يمكن تلخيص تقييم السياسة الجنائية في ظل العولمة على النحو التالي:

الدولي والتنسيق بين الدول. ويهدف هذا التدويل إلى زيادة فعالية مكافحة الجرائم العابرة للحدود من خلال الاتفاقيات الدولية، تبادل المعلومات، والتعاون القضائي (Sands, 2006).

ومن أبرز مظاهر تدويل السياسة الجنائية:

الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف: مثل اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكافحة غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، التي توفر أطر قانونية مشتركة لتحديد التعريفات الجنائية وتوحيد العقوبات.

التعاون القضائي الدولي: يشمل تسليم المتهمين، تبادل الأدلة والمعلومات، وتنسيق الإجراءات القضائية، ما يعزز من قدرة الدول على مواجهة الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متكامل. تطوير التشريعات الوطنية وفق المعايير الدولية: يضمن هذا التحديث عدم وجود فجوات قانونية يمكن استغلالها من قبل المجرمين الدوليين، ويضمن أن السياسة الجنائية الوطنية ليست منعزلة عن المعايير الدولية.

بهذا الشكل، يتضح أن العولمة تفرض تحديات جديدة على السياسة الجنائية الوطنية، وتبرز الحاجة إلى مرونة التشريعات، وتوسيع الاختصاص الجنائي، وتعزيز التعاون الدولي، لضمان فعالية مواجهة الجريمة الحديثة، وتحقيق الردع وحماية المجتمع من الأضرار العابرة للحدود.

الخلاصة:

لقد أظهرت الدراسة أن العولمة شكّلت عاملاً رئيسياً في تطور الجريمة الجنائية على مستويات متعددة، سواء من حيث طبيعتها أو نطاقها أو أساليب ارتكابها. فقد تحول مفهوم الجريمة من كونه محصوراً داخل الحدود الوطنية إلى ظاهرة عابرة للحدود، منظمة، ومتعددة الأبعاد، تشمل الجرائم الاقتصادية، والمالية، والإلكترونية، إضافة إلى الجرائم التقليدية التي أصبحت أكثر تعقيداً بفعل الروابط الدولية والتقنية الحديثة (Delmas-Marty, 2011, p. 45).

وللاجابة على التساؤل المطروح: إلى أي مدى أثرت العولمة في تطور الجريمة الجنائية، وهل استطاعت التشريعات الوطنية مواكبة هذا التطور؟

بهذا التقييم، تكتمل الإجابة على إشكالية البحث بشكل شامل، وتوفر قاعدة علمية متينة لتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق على مستوى السياسة الجنائية الوطنية والدولية.

التوصيات والمقترحات :

استناداً إلى نتائج الدراسة التي أكدت أن العولمة أثرت بشكل جوهري على تطور الجريمة الجنائية، فإننا نقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية التي تهدف إلى تحسين فعالية السياسة الجنائية، وحماية الأمن القانوني والمجتمعي في مواجهة التحديات الحديثة:

أولاً: تطوير التشريعات الوطنية

تحديث القوانين الجنائية: يجب إعادة صياغة القوانين الجنائية لتشمل الجرائم العابرة للحدود، مثل غسل الأموال، الجرائم الإلكترونية، الاتجار بالبشر، والتهريب الدولي.

توسيع نطاق الاختصاص القضائي: العمل على تعديل نصوص القانون لتمنح القضاء القدرة على متابعة الجرائم ذات الطابع الدولي والتنسيق مع الدول الأخرى عند الحاجة.

تبني معايير دولية: اعتماد المعايير الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، والاستفادة من التجارب الأجنبية الناجحة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة .

ثانياً: تعزيز التعاون الدولي

الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف: تشجيع إبرام اتفاقيات تعاون قضائي وأمني مع الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل تبادل المعلومات والمواد القانونية.

تفعيل دور المنظمات الدولية: الاستفادة من خبرات الإنتربول والأمم المتحدة في متابعة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمجرمين والشبكات الإجرامية.

تنسيق السياسات الجنائية: إنشاء لجان دولية مشتركة لمراقبة الجرائم الحديثة، ووضع استراتيجيات مشتركة للتعامل مع التهديدات المتجددة.

ثالثاً: الوقاية ومكافحة أسباب الجريمة

الجانب الإيجابي: بدأ هناك وعي دولي بأهمية التعاون ومواكبة التشريعات للجرائم المستحدثة، وظهور أدوات قضائية وتقنية جديدة لمكافحة الجريمة.

الجانب السلبي: ما زالت هناك فجوات في التشريعات الوطنية، وبطء في تكييف القانون مع التطورات التكنولوجية، وضعف الخبرات لدى الأجهزة القضائية والتنفيذية.

ثالثاً: الانعكاسات العملية على الدولة والمجتمع
الأمن القانوني: ازدادت الحاجة لتطوير آليات الرقابة والمساءلة لمنع استغلال العولمة لصالح الجريمة.

الحماية المجتمعية: الجرائم العابرة للحدود تهدد الموارد الاقتصادية والصحة العامة والأمن الرقمي، ما يستدعي سياسات وقائية مستدامة.

التخطيط التشريعي المستقبلي: ضرورة إدماج الخبرة الدولية في التشريع المحلي وتطوير برامج تدريبية للقضاة وأعوان الضبط القضائي.

ومنه نستخلص : يمكن القول إن العولمة كانت قوة مزدوجة؛ فقد ساهمت في تطوير الاقتصادات والمجتمعات، لكنها بالمقابل وفرت بيئة خصبة لتطور الجريمة الجنائية. وبالتالي، الإجابة على إشكالية البحث تكمن في أن:

العولمة أسهمت بوضوح في تطور الجريمة الجنائية، وجعلتها أكثر تعقيداً وعابرة للحدود.

التشريعات الوطنية لم تواكب هذه التطورات بشكل كامل، لكنها تستطيع أن تتحسن من خلال التعاون الدولي وتحديث السياسة الجنائية.

إن معالجة هذه التحديات تستلزم تبني استراتيجية شاملة تجمع بين:

تحديث القوانين المحلية لتواكب الجرائم الحديثة،

تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي،

تطوير الخبرات التقنية للقضاة وأجهزة الضبط،

نشر التوعية المجتمعية حول مخاطر الجريمة الرقمية والمالية.

- Giddens, A. (2002). *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. Routledge.
- Sands, P. (2006). *Lawless world*. Penguin Books.
- Stiglitz, J. (2003). *Globalization and its discontents*. W.W. Norton.
- Williams, P. (2016). *Transnational organized crime*. Routledge.

التوعية المجتمعية: نشر برامج تنقيفية حول الجرائم الرقمية والمالية، ووسائل الحماية القانونية للأفراد والمؤسسات.

مراقبة النشاط الاقتصادي الرقمي: اعتماد نظم رقابية لمراقبة الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، خصوصاً في القطاعات الأكثر عرضة للغش والاحتيال.

تعزيز الثقافة القانونية: تضمين مفاهيم الجريمة العابرة للحدود في المناهج التعليمية والتكوينية للمجتمع المدني لضمان مشاركة فاعلة في الوقاية.

رابعاً: تطوير الموارد البشرية والأجهزة القضائية

تكوين القضاة وأعوان الضبط القضائي: تدريبهم على الجرائم الإلكترونية والمالية، واستخدام الأدوات التقنية الحديثة في التحقيق والمحكمة.

إنشاء وحدات متخصصة: مثل وحدات الجرائم السيبرانية ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة، مزودة بالتقنيات الحديثة والكوادر المدربة.

تعزيز البحث العلمي: تشجيع الدراسات الأكاديمية والبحوث التطبيقية حول تطور الجريمة الجنائية في ظل العولمة، لإيجاد حلول مبتكرة تعتمد على الأدلة العلمية.

خامساً: تطوير استراتيجيات مستقبلية: وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة الجريمة: تتضمن آليات الوقاية، والتعاون الدولي، والتدريب، ومراقبة الجرائم الجديدة.

استخدام التكنولوجيا في الرقابة والملاحقة: مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة للكشف المبكر عن الأنشطة الإجرامية.

تقييم دوري للسياسات الجنائية: مراجعة القوانين والسياسات كل فترة لضمان فعاليتها في مواجهة تطورات الجريمة المرتبطة بالعولمة.

المراجع :

Brenner, S. (2010). *Cybercrime: Criminal threats from cyberspace*. Praeger.

□ Cassese, A. (2013). *International criminal law*. Oxford University Press.

□ Delmas-Marty, M. (2011). *Global crime and justice*. Polity Press.